

개 인 정 보 보 호 위 원 회
제 2 소 위 원 회
심의 · 의결

안 건 번 호 제2026-207-113호

안 건 명 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건

피 심 인 신정고등학교 (사업자등록번호 :)

의결연월일 2026. 4. 8.

주 문

1. 피심인에 대하여 다음과 같이 시정을 명령한다.

가. 피심인은 유사사례가 재발하지 않도록 홈페이지에 대하여 정기적인 개인정보 노출 탐지 계획을 수립·시행하고, 관련 업무매뉴얼을 작성·배포할 것.

나. 피심인은 가.의 시정명령을 이행하고, 통지를 받은 날로부터 60일 이내에 개인정보보호위원회에 이행 결과 또는 계획을 제출할 것

2. 피심인의 법 위반행위 내용 및 결과를 개인정보보호위원회 홈페이지에 공표한다.

이 유

I. 기초 사실

피심인은 「초·중등교육법」에 따른 각급 학교로, 「개인정보 보호법」¹⁾(이하 '보호법'이라 한다) 제2조제6호나목 및 같은 법 시행령 제2조제5호에 따른 공공기관에 해당하며, 보호법 제2조제5호에 따른 개인정보처리자이고 일반현황은 다음과 같다.

< 피심인의 일반현황 >

피심인명	사업자등록번호	대표자 성명	주소
신정고등학교			

II. 사실조사 결과

1. 조사 배경

개인정보보호위원회는 피심인의 개인정보 유출신고('24. 8. 23.)에 따라 보호법 위반 여부를 조사하였으며, 그 결과 다음과 같은 사실을 확인하였다.

2. 행위 사실

가. 개인정보 수집·이용 현황

피심인은 '24년 신입생 명단 관리를 위하여 '24. 2월 기준으로 아래와 같이 개인정보를 수집·이용한 사실이 있다.

구분	수집항목	처리기간	정보주체

* 신입생 250명과 보호자 250명 합계

나. 개인정보 유출 관련 사실관계

1) 개인정보 보호법(법률 제19234호, 2023. 3. 14. 일부개정, 2023. 9. 15. 시행)

1) 유출 경위

피심인 소속 직원이 '24. 2. 26. 홈페이지에 “24학년 신학년 교실 책결상 재배치 인력 신청 글’을 게시하면서 개인정보가 포함된 엑셀 파일을 첨부하여 개인정보가 유출되었다.

2) 유출 규모 및 항목

홈페이지에 게시된 첨부파일에 포함된 정보주체 500명의 개인정보가 유출되었다.

- * 성명, 휴대폰번호, 주소, 이메일주소, 성별, 출신학교, 생년월일, 고입응시분류, 내신 성적, 보호자(성명,관계,휴대폰번호), 학급석차

3) 유출 인지 및 대응

일시			유출 인지 및 대응 내용
2024.	2.26.		홈페이지에 게시글 작성
	8.21.	16:00	학부모 민원으로 개인정보 <u>유출 인지</u>
		16:20	홈페이지 게시글 삭제
		16:30	정보주체 <u>유출통지(문자)</u>
	8.23.	15:43	개인정보 <u>유출신고(개인정보보호위원회)</u>

3. 처분의 사전통지 및 의견 수렴

개인정보보호위원회는 '26. 1. 16. 피심인에게 예정된 처분에 대한 사전통지서를 송부하고 이에 대한 의견을 요청하였으며, 피심인은 별도의 의견을 제출하지 않았다.

Ⅲ. 위법성 판단

1. 관련 법 규정

보호법 제28조제1항은 “개인정보처리자는 개인정보를 처리함에 있어서 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 임직원, 파견근로자, 시간제근로자 등 개인정보처리자의 지휘·감독을 받아 개인정보를 처리하는 자에 대하여 적절한 관리·감독을 행하여야 한다.”고 규정하고 있다.

보호법 제29조는 “개인정보처리자는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 내부 관리계획 수립, 접속기록 보관 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

2. 위법성 판단

피심인 소속 직원이 개인정보가 포함된 엑셀파일을 홈페이지에 게시함에 따라 개인정보가 제3자에게 노출된 사실은 인정된다. 다만, 피심인이 취급자의 경미한 부주의까지 완전히 통제하는 것에는 한계가 있다는 점, 개인정보 유출 인지 즉시 해당 게시글을 삭제완료한 점, 첨부파일 다운로드가 없었고 현재까지 2차 피해가 없는 점, 유출 통지 및 신고를 적법하게 수행한 점 등을 고려할 때, 피심인을 보호법 위반으로 처분할만한 안전조치의무 위반으로 보기 어렵다.

다만, 피심인의 업무 특성 상 개인정보가 포함된 공문 작성 및 공개가 빈번할 것으로 예상되고 정보주체의 민감정보가 포함될 수 있다는 점을 종합 고려할 때, 피심인은 개인정보처리자로서 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 보호법 제28조제1항에 따라 소속 취급자에 대한 관리·감독을 강화할 필요가 있다.

IV. 처분 및 결정

1. 시정권고

피심인이 보호법 제28조제1항을 위반하여 개인정보취급자에 대한 관리·감독을 소홀히 한 행위에 대하여 보호법 제64조제1항에 따라 주문과 같이 시정조치할 것을 명한다.

2. 공표

개인정보보호위원회는 제61조에 따른 개선권고, 제64조에 따른 시정조치 명령, 제64조의2에 따른 과징금의 부과, 제65조에 따른 고발 또는 징계권고 및 제75조에 따른 과태료 부과처분 등을 한 경우 그 처분 내용 및 결과에 대하여 공표할 수 있다(보호법 제66조제1항).

피심인은 보호법 제2조제6호가목에 따른 공공기관으로서 「개인정보 보호법 위반에 대한 공표 및 공표명령 지침」(개인정보보호위원회 지침, 2025. 7. 1. 시행) 제3조 제1항제3호에 따라 피심인에 대한 처분 내용 및 결과를 개인정보보호위원회의 인터넷 홈페이지(www.pipc.go.kr)에 1년 간 다음과 같이 공표한다.

개인정보 보호법 위반 행정처분 결과 공표					
개인정보 보호법 위반에 따라 행정처분한 내용 및 결과를 아래와 같이 공표합니다.					
순번	위반행위를 한 자	위반행위의 내용		행정처분의 내용 및 결과	
	명칭	위반조항	위반내용	처분일자	처분내용
1	신정고등학교	보호법 제28조제1항	취급자 관리·감독 소홀	2026. 4. 8.	시정명령
2026년 월 일 개 인 정 보 보 호 위 원 회					

V. 결론

피심인의 보호법 제28조제1항 위반행위에 대하여 같은 법 제64조제1항, 제66조제1항에 따라 시정명령 및 공표를 주문과 같이 의결한다.

이의제기 방법 및 기간

피심인은 이 행정처분에 불복이 있는 경우, 「행정심판법」 제27조 및 「행정소송법」 제20조의 규정에 따라 처분통지를 받은 날부터 90일 이내에 행정심판을 청구하거나 행정소송을 제기할 수 있다.

피심인은 이 과태료 부과 처분에 불복이 있는 경우, 「질서위반행위규제법」 제20조의 규정에 따라 처분을 받은 날로부터 60일 이내에 개인정보보호위원회에 서면으로 이의를 제기할 수 있다.

과태료 부과 처분에 대한 피심인의 이의제기가 있는 경우, 개인정보보호위원회의 과태료 부과 처분은 「질서위반행위규제법」 제20조제2항의 규정에 따라 그 효력을 상실하고 관할법원(당사자 주소지의 지방법원 또는 그 지원)이 과태료 재판 절차에 따라 결정한다. 이 경우 피심인은 관할법원의 과태료 재판이 확정된 이후 재판 결과에 따라 과태료 납입 의무를 부담한다.

이상과 같은 이유로 주문과 같이 의결한다.

2026년 4월 8일

위 원 장 김일환 (서 명)

위 원 윤영미 (서 명)

위 원 이문한 (서 명)